

Tema de hoy: derechos reales. Derechos sobre las cosas físicas  
La legislación es siempre sobre la conducta de las personas.

Artículo 17 de la CN

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.  
La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

No era infrecuente privar a los adversarios políticos de la posesión de sus bienes

La palabra clave acá es INVOLABLE

Pero tampoco descartamos la expropiación

Esta es una forma típica de redactar una norma. Primero se establece el principio general, pero hay excepciones.

La excepción acá es la utilidad pública.

El ejemplo clásico son las vías de tránsito. Cuando se hacen rutas/avenidas/caminos en general se expropia la tierra.

Qué pasa si un terreno se expropia, pero no se usa para el fin por el cual fue expropiado.

Esto es contrario al espíritu de la ley, por lo que el expropiado podría reclamar que le devuelvan el terreno aunque tuviera que devolver la indemnización

Los derechos reales están codificados en el cuarto libro del CCyC. Tiene 13 títulos.

Artículos 1882 a 2276

¿Qué distingue al derecho real de otros? ¿Por qué existe?

Son derechos reales aquellos que están establecidos en la ley y ningún otro. Numerus Clausus, número cerrado.

Las partes no pueden crear o alterar derechos reales.

ARTICULO 1882.- Concepto. El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución (perseguir = proteger de terceros) y preferencia (da más derechos al propietario que a otras personas), y las demás previstas en este Código.

ARTICULO 1883.- Objeto. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.

ARTICULO 1884.- Estructura. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura. La voluntad de las partes me chupan la pija.

Justo título y modo:

Justo título: hace nacer la obligación de entrega de la cosa.

modo: entrega de la cosa. Tradición (tradición = entrega, del latín traditio)

El derecho real de dominio se adquiere con la entrega efectiva de la cosa, se adquiere con la tradición.

Ejemplo: A le vende el mismo inmueble a 3 personas distintas, pero solo se la entrega a la última

La última adquirió el derecho real de dominio por tradición, ya que le entregaron la cosa.

Las otras 2 adquirieron el derecho de recibir la cosa, y A tiene la obligación de entregarla.

Obviamente el cumplimiento del contrato es imposible, por lo que corresponde una indemnización.

Principio de informalidad: los contratos no tienen forma, las partes son libres de darle la forma que quieran mientras la ley no pida otra cosa

Escritura pública: la ley pide otra cosa, pide cierta formalidad que es la escritura pública.

ARTICULO 1887.- Enumeración. Son derechos reales en este Código:

Distintos derechos reales tienen distintas formas

a) el dominio;

b) el condominio;

c) la propiedad horizontal;

d) los conjuntos inmobiliarios;

e) el tiempo compartido;

f) el cementerio privado;

g) la superficie;

h) el usufructo;

i) el uso;

j) la habitación;

k) la servidumbre;

l) la hipoteca; (no cumple justo título ni modo)

m) la anticresis;

n) la prenda.

Actos posesorios: demuestran la voluntad de ser propietario de la cosa

Usufructo: entrega de la posesión de la cosa a otro, sin tradición de la tenencia  
tenencia |= posesión

El alquiler es similar. Quien alquila transmite la posesión, pero no la tenencia.

Usucapión: alguien que no es el propietario registrado hace actos posesorios de la cosa.

Es contraria al derecho a la propiedad, pero también es legal (o está contemplada por la ley).

La usucapión también se llama prescripción adquisitiva

10 años con buena fe y justo título

20 años sin buena fe ni justo título.

Qué pasa si alguien compra algo robado (de buena fe, sin saber que es robado) y el dueño original lo reclama?

La propiedad le corresponde al adquirente. Esto se justifica porque asumimos que la posesión de una cosa mueble implica la propiedad.

De otra forma, tendríamos que demostrar constantemente que somos propietarios de nuestras cosas, y para la mayoría de cosas muebles no hay registros públicos.

¿Por qué la hipoteca es un derecho real? Porque lo dice la ley. Literal.

Algunos derechos reales se ejercen sobre la cosa propia y otros sobre la cosa ajena.

Cosa propia: dominio

usufructo, hipoteca: cosa ajena

Hipoteca: derecho real de garantía ¿Qué garantiza? Una obligación, una deuda, contraída para pagar un inmueble

Por garantizar algo es accesorio, es decir viene a raíz de algo más. Viene a raíz de la deuda original.

Hipoteca: se realizan sobre inmuebles.

Prendas: se realizan sobre cosas muebles, como un auto,

En la hipoteca, el propietario siempre es el deudor (hasta que lo obliguen a vender